

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2079/2535

นายจำนัญ วงษ์ขจร กับพวก

โจทก์

นางมาลินี วงษ์ขจร กับพวก

จำเลย

นางมาลินี วงษ์ขจร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดีหากต้องปฏิบัติตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาด 3 ในขณะนี้จะทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับ ความเสียหายเมื่อคดีถึงที่สุด โปรด อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งเจ็ดแถลงคัดค้าน (อันดับ 147)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาด 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ใ้ถอนจำนองและใส่ชื่อโจทก์ ทั้งเจ็ดร่วมกับทายาทโดยธรรมของนายจำนนที่ในหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์(น.ส 3 ก.)เลขที่ 306 เลขที่ดิน 87 หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ดิน 79 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งมีชื่อนายจำนนที่วงศ์ขจร เข้า มรดกถือสิทธิครอบครอง โดยโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับคนละ 1 ส่วนใน 8 ส่วน ทายาทโดย ธรรมของ นายจำนนที่ได้รับรวมกัน 1 ส่วนใน 8 ส่วน หากจำเลยที่ 1ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136,138)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้โดยห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้โดยห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-วิระชัย สุตรสุวรรณ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>